



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעת 1 נציגות הבית המשותף ברחוב שד' ההשכלה 17, תל אביב

באמצעות ב"כ עו"ד נועה אלפיה-כהן

נגד

הנתבעים 1 ישראל לילך, ת.ז. 29645157
2 ישראל ירון, ת.ז. 027925353

באמצעות ב"כ עו"ד נועם שחם

פ ס ק - ד י נ

עניינו של פסק דין זה בשאלה מהו אופן החישוב לפיו יש לקבוע את גובה דמי הניהול וההחזקה שיש להשית על הנתבעים? האם יש לחשבו לפי הוראות חוק המקרקעין כקביעת האסיפה הכללית של בעלי הדירות, או שמא לפי הכתוב בהסכמים עליהם חתמו הנתבעים, במסגרת רכישת דירתם בקבוצת רכישה ובכלל זה טיוטת תקנון מוסכם?

א. עיקרי העובדות

1. הליך זה עוסק בבית משותף הידוע כגוש 7095 חלקה 62 הממוקם בשדרות ההשכלה 17 בתל אביב והמכונה פרויקט "סנטרל פארק" (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף כולל 326 יחידות מגורים ומורכב משני מגדלים - דרומי וצפוני המחוברים באמצעות לובי וחניון תת קרקעי משותף. הבית המשותף טרם נרשם ככזה בפנקס הבתים המשותפים, ועל כן ממילא לא נרשם לו תקנון מוסכם. על פי נסח המקרקעין רשום גוש 7095 חלקה 62 בבעלות עיריית תל אביב ובחכירה בשלמות של אמקור בע"מ (להלן: "**אמקור**"). כמו כן רשומות הערות אזהרה שונות.

2. הבית המשותף הוקם במסגרת "קבוצת רכישה", שמטרתה הייתה להקים על גבי המקרקעין פרויקט בנייה לרבות מגדלי מגורים המרכיבים את הבית המשותף (להלן: "**הפרוייקט**"). המעוניינים ברכישת זכויות בפרוייקט במסגרת קבוצת הרכישה חתמו לשם כך, ביום 15.7.07, על מספר הסכמים - הסכם מכר ביחס לרכישת חלק יחסי במקרקעין עם אמקור, הסכם שיתוף עם רוכשי הזכויות האחרים וכן עם אמקור (להלן: "**הסכם השיתוף**"), הסכם שירותי בניה עם תדהר בע"מ וכן הסכם מימון עם בנק לאומי למשכנתאות בע"מ.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. הסכם השיתוף עיגן הוראות בכל הנוגע לפרויקט, הפעלתו, וכן הסדרים שונים בין בעלי הדירות. להסכם השיתוף צורפו מספר נספחים וביניהם נספח ז' שכותרתו "תקנון מוסכם" - (להלן: "**נספח התקנון**") וכן נספח ו' שכותרתו הסכם ניהול (להלן: "**הסכם הניהול**"). ראה נספח א' לתצהיר הנתבע-הסכם שיתוף, נספח ב' לתצהיר הנתבע- נספח התקנון, נספח ג' לתצהיר הנתבע- הסכם הניהול). יובהר כי אין המדובר ב-"הסכם שיתוף" כמשמעותו בסעיף 29 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**החוק**") שכן בעת רישומו לא היו החותמים עליו בעלי הקרקע הרשומים, אולם מדובר בהסכם בין השותפים לקבוצת הרכישה, לרבות אלקור, אשר למען הנוחות יכונה להלן, כאמור, "הסכם השיתוף".

4. התובעת, היא, כך על פי התביעה, נציגות הבית המשותף (להלן: "**הנציגות**"). הנתבעים 1 ו-2, לפי כתב התביעה, הם בעלי הזכויות בדירה מספר 20 בבית המשותף הממוקמת במגדל הדרומי (להלן: "**דירת הנתבעים**"). לפי נסח המקרקעין, רשומה הערת אזהרה לטובת הנתבעת 1. הנתבע 2 הוא בן זוגה של הנתבעת 1 אך אינו רשום כבעל זכויות כלשהן בנסח המקרקעין.

5. התביעה דן הנה תביעה כספית כנגד הנתבעים, ובה נטען כי האחרונים נמנעו לשלם את מלוא הוצאות החזקת וניהול הבית המשותף וכי נותר להם לשלם חוב זה החל מנובמבר 2015 ועד מרץ 2016 בסך כולל של 4,882 ₪.

6. בין הצדדים ניטשה מחלוקת בשאלה מהו אופן החישוב הנכון של דמי הניהול וההחזקה שעל הנתבעים לשאת בהם. בעד שהתובעת סבורה כי יש לחשב את חלקם לפי הוראת סעיף 58 לחוק, סבורים הנתבעים כי עליהם לשאת בחלקם כפי הקבוע בהוראות נספח התקנון, דהיינו לפי "החלק בעסקה" כהגדרת מונח זה בהסכם השיתוף.

7. משלא עלה בידי הצדדים להגיע להסכמות, נקבע התיק לשמיעת ראיות. ביום 21.12.17 התקיים דיון הוכחות. התובעת הגישה את סיכומיה ביום 30.1.18, הנתבעים הגישו את סיכומיהם ביום 8.4.18.

ב. תמצית טענות התובעת:

8. בכתב התביעה נטען כי הנתבעים אינם משלמים את דמי הניהול והחזקת הרכוש המשותף במלואם. התובעת מציינת כי פנתה אל הנתבעים בדרישה כי החוב יוסדר, אך דרישתה סורבה.

9. לטענת התובעת, יש לחייב את הנתבעים בתשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף על בסיס הקבוע בסעיף 58 לחוק. הנציגות טוענת כי המסמכים עליהם חתמו בעלי הדירות, וביניהם, הסכם השיתוף, נספח התקנון וכן הסכם הניהול, אינם מסמכים שנערכו על ידי בעלי הדירות, אלא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באמצעות חברי קבוצת הרכישה, והחתימה על הסכמים אלו התבצעה כאשר בעלי הדירות היו רק שותפים לעסקה.

10. עוד נטען כי "נספח התקנון" אינו מהווה תקנון מוסכם בהתאם לחוק, זאת לאור העובדה כי הבית המשותף טרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ואף נחתם שלא על ידי בעלי הדירות אלא על ידי השותפים לפרויקט בלבד.

11. לטענת התובעת, אין לראות בנספח התקנון כמסמך המחייב את כל בעלי הדירות במעמד של תקנון מוסכם, וזאת גם משום שהחתימה על ההסכמים, ובכלל זה הסכם השיתוף ונספח התקנון, נעשתה בשלב מוקדם מאוד של הקמת קבוצת הרכישה. התובעת מדגישה כי לא הייתה כל אפשרות לבצע שינויים בנוסח הסכם השיתוף וצרופותיו. עוד נטען כי גם חלקם של השותפים לא היה ידוע באותה עת והם חתמו על חישוב עתידי ולא נודע.

12. התובעת טוענת כי דמי הניהול וההחזקה אמנם נגבו תחילה בהתאם לאותו "חלק בעסקה" כמצוין בהסכם השיתוף ונספח התקנון, אולם שיטת החישוב שונתה כחוק, במסגרת אסיפת כללית של בעלי הדירות עליה הנציגות הודיעה מבעוד מועד וברוב בעלי הדירות כדן.

13. התובעת מוסיפה וטוענת כי למעט הנתבעים, כלל דיירי הבית המשותף משלמים באופן קבוע דמי ניהול והחזקה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק, וזאת בין אם אופן חישוב זה מיטיב עמם ובין אם לאו.

14. לטענת התובעת, חיוב לפי נספח התקנון נוגד את עקרונות ההגינות והשוויון. חישוב תשלום בהתאם ל"חלק בעסקה" מהווה, לשיטתה, פגיעה מהותית "בזכויותיהם של השותפים בעסקה", שכן דירות בשטח זהה אינן משלמות את אותו הסכום.

15. התובעת סבורה כי לא קיימת הסכמת 100% מבעלי הדירות לנספח התקנון וגם מטעם זה אין לראות בו ככזה המעגן הוראות המחייבות את כל בעלי הדירות או כתקנון מוסכם מחייב.

16. עוד טוענת התובעת כי היות שנספח התקנון אינו מהווה תקנון מוסכם כהגדרתו בחוק, לא נדרש הרוב הקבוע בחוק לשינויו. אף על פי כן, טוענת התובעת, היא קיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות, העלתה את הנושא להצבעה והבקשה אכן אושרה ברוב בעלי הדירות. נטען, כי נכון למועד הגשת הסיכומים, הנתבעים הם בעלי הדירות היחידים מבין 326 בעלי דירות שאינם מבצעים את התשלום בהתאם להחלטת האסיפה הכללית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

17. התובעת טוענת כי בעוד שהנתבעים דקים פורתא בהוראות הסכם השיתוף ונספח התקנון ביחס לאופן חישוב דמי הניהול וההחזקה, הם אינם ממלאים אחר כלל הוראותיהם. כך למשל, אינם משלמים באמצעות הראות קבע אלא בהמחאות, כך גם אינם מפקידים פיקדון כבטחון למילוי התחייבויותיהם.

18. נטען כי הסכם הניהול היווה הסכם ביחס לחברת נתון ניהול (להלן: "נתון") אשר שימשה כחברת הניהול של הבית המשותף בתחילת דרכו. נטען כי עם סיום כהונתה של נתון פג תוקפו של הסכם הניהול, לא בוצע שרשור העברת זכויות וחובות מחברת ניהול לחברה אחרת ועל כן ההתקשרות עם חברת הניהול "צוקים" אשר באה אחרי נתון נעשתה במסגרת חוזית שבין הנציגות לבניה.

19. התובעת מוסיפה וטוענת כי מי שרכשו מהשותפים המקוריים לקבוצת הרכישה את זכויותיהם, מחויבים לכאורה לחתום רק על הסכם השיתוף ונספח התקנון אך לא על הסכם הניהול, דבר המלמד גם הוא כי הוראות הסכם הניהול אינן מחייבות.

20. התובעת מבקשת לפיכך לקבל את התביעה ולחייב את הנתבעים בתשלום מלא של דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף בהתאם לשטח דירתם ביחס לשטחי יתר הדירות בבית המשותף וכן להשית על הנתבעים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.

ג. תמצית טענות הנתבעים:

21. הנתבעים טוענים כי שינוי שיטת החישוב של דמי הניהול וההחזקה נעשה שלא כדין. נטען כי שעה שכל בעלי הדירות חתמו עם רכישת הזכויות בקבוצת הרכישה על מסמכים שונים כגון הסכם שיתוף, תקנון מוסכם והסכם ניהול, הרי שאלו הוראות מחייבות, לרבות בנושא אופן חלוקת הוצאות בין בעלי הדירות.

22. נטען, כי שינוי שיטת החישוב לעיל מחייב הסכמה מפורשת של כל בעלי הדירות, אשר בפועל לא התקבלה. מכל מקום, נטען כי לא ניתן היה לבצע את השינוי ללא הסכמתם המפורשת של בעלי הדירות אשר עלולים להיפגע ממנו.

23. במצב דברים זה נטען כי אף האסיפה הכללית אינה רשאית לבצע שינוי מהותי מסוג זה. ביחס להחלטה הנטענת של האסיפה הכללית טוענים הנתבעים כי זו ממילא לא התקבלה כקבוע בנספח התקנון, ולא ניתן ללמוד מפרוטוקול האסיפה הכללית עליה מסתמכת הנתבעת על היקף המצביעים, שיטת ההצבעה ואופן ההצבעה.

24. לגופה של ההחלטה נטען כי מהפרוטוקול עולה כי זו התקבלה ברוב של רבע מבעלי הדירות בלבד, כי לא התקיים בנדון דיון ממשי וכי קבלת ההחלטה נעשתה על סמך תשובות "סגורות" בשאלון. עוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נטען כי ממילא ההחלטה לא התקבלה ברוב של 2/3 מבעלי הדירות כפי שנדרש בדיון לשם תיקון תקנון. בנוסף, נטען, כי אף אם מוסמכת הייתה האסיפה הכללית לקבל החלטה שכזו ברוב רגיל, ההחלטה התקבלה באופן פגום ובהליך מקפח ואף מטעם זה לא נעשתה כדיון.

25. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי ההסדר הקבוע בהסכם השיתוף על נספחיו נהג בפועל מיום אכלוס הפרויקט בשנת 2011 ועד לשינויו על ידי התובעת. נטען כי שינוי זה גרם לגידול של 30% בדמי הניהול משלמים הנתבעים. הנתבעים מדגישים כי הסכם השיתוף ונספח התקנון קבעו חיוב הנגזר משוויה ועלות בנייתה של כל דירה, מנגנון שנקבע והוסכם מראש על ידי כל הרוכשים בקבוצת הרכישה. שינוי שיטת החישוב למנגנון המבוסס על שטחי הדירות הרע את מצבם של הנתבעים ובעלי הדירות הזולות בבניין והיטיב עם בעלי דירות אחרים הנהנים כיום מחיוב מופחת.

26. הנתבעים טוענים כי יש לדחות מכל וכל את טענת התובעת לפיה ההסכמים עליהם חתמו חברי קבוצת הרכישה אינם מחייבים משלא ניתנה להם האפשרות לשנותם. נטען, כי טענות אלו מנוגדות לכלל בסיסי בדיני החוזים לפיו חתימתו של אדם על מסמך מהווה עדות לכך שקרא את המסמך, הסכים לאמור בו והיה מודע למשמעות ותוצאות חתימתו. עוד נטען כי הנטל להוכחת טענה מסוג זה, ביחס לבטלות חוזה, כבד מן הנטל הנדרש להוכחת טענות במשפטים אזרחיים. לפיכך, נטען, כי אין בטענות התובעת ביחס לנסיבות חתימתם של חלק מבעלי הזכויות על הוראות הסכם השיתוף ונספח התקנון כדי להעלות או להוריד והוראות הסכמים אלו מחייבות לכל דבר ועניין.

27. באשר לטענת התובעת כי נספח התקנון אינו בגדר תקנון מוסכם משום שלא נערך על ידי "בעלי הדירות" אלא על ידי "שותפים לעסקה", נטען כי טענות אלו עומדות בסתירה מפורשת להוראות סעיף 7 להסכם השיתוף הקובעות כי הוראות נספח התקנון יחולו גם בתקופה שטרם רישום התקנון המוסכם בלשכת רישום המקרקעין.

28. הנתבעים מדגישים כי הם משלמים באופן סדיר את חלקם בדמי הניהול והחזקת הרכוש המשותף ללא דופי, בהתאם להוראות הסכם השיתוף ונספחיו, וסירובם נוגע אך לתוספת המבוקשת נוכח שינוי שיטת החישוב.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. דיון והכרעה

29. אפתח ואציין כי מסקנתי היא שדין התביעה להידחות. להלן נימוקיי.

30. הבית המשותף החל לקרום עור וגידים באמצעות קבוצת רכישה אשר חבריה חתמו על נוסח זהה של מסמכים, ובכלל זה הסכם שיתוף, נספח התקנון והסכם הניהול (להלן יכונה יחד: "ההסכמים").

31. שיטת החיוב אשר נקבעה בהסכמים קבעה מנגנון לתשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף, אשר נגזר מחלקו היחסי של כל רוכש בעסקת הרכישה. בסעיף 1 להסכם השיתוף (סעיף ההגדרות) הוגדר "החלק בעסקה" כך-

"החלק בעסקה"- חישוב משוקלל ב-% של חלקו של כל אחד מהצדדים בפרויקט, שיקבע על פי עלות יחידתו (כהגדרתה להלן) ביחס לסך הכל האומדן המשוער של עלות הפרויקט (כהגדרתה להלן), על פי דו"ח 0, והכל כמפורט בנספח "א" להסכם זה. החלק בעסקה אינו סופי וצפוי להשתנות בהתאם לעלות הסופית של הפרויקט כמפורט בסעיף 6 להלן".

32. בסעיף 6 להסכם השיתוף נקבעה הוראה בדבר "עדכון" החלק בעסקה" הקובע כך- "עם סיום הפרויקט יעודכן החלק בעסקה בהתאם לעלות היחידה ביחס לעלות הסופית של הפרויקט כפי שייקבע השמאי..."

33. סעיף 3 לנספח התקנון קובע כי: "בהתאם לסעיף 57 לחוק, אנו קובעים את שיעור החלקים ברכוש המשותף המוצמדים לכל דירה, לפי "החלק בעסקה" כהגדרת מונח זה בהסכם השיתוף..."

34. סעיף 10(ב) לנספח התקנון קובע כי- "חלקו של בעל דירה בהוצאות יהיה בהתאם לחלקה היחסי של הדירה ברכוש המשותף כאמור בסעיף 3 לעיל. בעלי דירות אשר לדירתם צמודים חלקים כמפורט בסעיף 2 לעיל, יהיו אחראים בעצמם לתחזוקה ולתיקונים הדרושים של החלקים הצמודים כאמור".

35. גם בהסכם הניהול עוגן הכלל לפיו תשלום דמי הניהול והחזקת הרכוש המשותף יעשה על בסיס אותו "חלק בעסקה"- "חברת הניהול תכין תקציב לכל שנה קלנדרית, וזאת עד ולא יאוחר מאשר חודשיים ימים לפני תום השנה שחלפה ותגיש אותו לאישור ועד הבית. רק לאחר אישור התקציב כאמור על ידי ועד הבית, יישא הדייר בחלקו היחסי, בהוצאות הכרוכות בניהול ובביצוע השירותים על ידי חברת הניהול (להלן- "ההוצאות"). החלק היחסי הנ"ל, ייקבע על פי חלקו בעסקה של הדייר, כפי שנקבע בהסכם השיתוף שנחתם בין הצדדים".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. ביחס לתוקפו של נספח התקנון ומשמעות קביעותיו צוין בסעיף 7 (ד) להסכם השיתוף כך:

" לאור ריבוי הצדדים בפרויקט וכדי להימנע מריבוי דעות וחילוקי דעות בנושא ניסוח תקנון הבית המשותף, ניסחו היועצים המשפטיים, עובר לחתימתו של הסכם זה, את תקנון הבית המשותף. כל אחד מהצדדים יחתום על נוסח תקנון הבית המשותף המצ"ב כנספח ז' להסכם זה, והוא נותן מראש את הסכמתו לרישום ולאישור המפקח על רישום הבתים המשותפים בתל אביב, שעה שתושלם בנייתו של הבניין ויווצרו התנאים האובייקטיביים לרישום הבניין כבית משותף.

היה ובמהלך ביצוע הפרויקט יחולו שינויים המחייבים את תיקון התקנון ו/או באם המפקח על רישום בתים משותפים בתל אביב יורה על עריכת תיקונים בנוסח התקנון הנ"ל ו/או ידרוש לשנותו, מסכימים הצדדים מראש לכל שינוי שיידרש כאמור והם מורים ומסמיכים בזאת את היועצים המשפטיים לתת בשמם ובמקומם כל הסכמה אשר תידרש בעניין זה".

37. סעיף 7(ז) להסכם השיתוף קובע עוד כי: "מוסכם בזאת בין הצדדים כי הוראות התקנון יחייבו ויזכו את הצדדים, גם בתקופה שעד לרישום התקנון בלשכת רישום המקרקעין".

38. הנה כי כן הוראות ההסכמים קובעות מפורשות כי נספח התקנון יחייב את חברי קבוצת הרכישה עוד טרם רישום הבית המשותף, ובכלל זה, אופן חישוב דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף כקבוע בו. נקבע בהסכמים, כי שיטת החיוב בדמי ניהול והחזקת הבית המשותף תעשה לפי אותו "חלק בעסקה" כהגדרתו בהסכם השיתוף.

39. באסיפה כללית שהתקיימה ביום 14.10.12 הוחלט, בין היתר, ברוב דעות הנוכחים בה, כי חישוב דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף ישתנה, וחלף חישובו לפי ה"חלק היחסי" בעסקה יחושב החל מנובמבר 2013 לפי הנדרש בהוראות סעיף 58 לחוק (ראה הודעה לדיירים- נספח ד' לתצהירי התובעת. להלן: "החלטת האסיפה הכללית"), הקובעות כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על תקנון

40. להווי ידוע כי התקנון הוא מסמך היסוד של הבית המשותף הנועד להסדיר את מערכת היחסים בין בעלי הדירות ולקבוע בו את זכויותיהם וחובותיהם ביחס לבית המשותף (ראה סעיף 61 לחוק). על פי הוראות התקנון מתנהלים החיים המשותפים של בעלי הדירות בכל הקשור להחזקה וניהול של הרכוש המשותף (ראה א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי- להלן: "אייזנשטיין", בעמ' 131).

41. התקנון המצוי קבוע בתוספת לחוק והוא חל על בעלי דירות כל עוד לא שונה בתקנון מוסכם. בעלי דירות בבית משותף חופשיים לקבוע לעצמם תקנון ולקבוע בו כל הוראות בעניין זכויותיהם וחובותיהם בבית המשותף וניהולו. כל עוד לא נרשם תקנון מוסכם אולם בעלי הדירות הגיעו להסכמה על כלליו, הריהו מחייב, כמו כל הסכם, רק את בעלי הדירות החתומים עליו ואינו מחייב צד ג'. לעומת זאת, משנרשם תקנון מוסכם בפנקס הבתים המשותפים, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן (אייזנשטיין, 133, 135 הערת שוליים 1).

42. על אף מעמדו המעין "חוקתי" כאמור, התקנון גם נתפש כחוזה, או למצער, כמוסד משפטי עליו חלים דיני החוזים. בע"א 5043/96 נחמיה גלמן נ' הררי רפול עזרא, פ"ד נד(3), 389, נקבע, כי תקנון הבית המשותף הינו בגדר הסכם בין הצדדים, וככזה, מלאכת פרשנותו היא כמלאכת פרשנותו של חוזה.

43. יובהר כי תקנון מוסכם יכול להירשם רק על ידי הבעלים הרשומים של החלקה כאשר לבעלי זכויות חוזיות אשר רכשו דירות אולם זכותם טרם נרשמה בפנקס המקרקעין אין מעמד בשלב זה גם אם נרשמה לטובתם הערת אזהרה. חוכרים לדורות או חוכרי משנה רשאים לערוך תקנון ולשנות הוראותיו ללא צורך בהסכמת בעלים (ראה סעיפים 52 ו-62 לחוק המקרקעין).

44. פרק 11 לחוק, החל כאמור בכותרתו על "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים", קובע בסעיף 77ג' לו כי "בית יתנהל לפי התקנון המצוי בתוספת". על התקנון המצוי נאמר כי הוא "אינו אלא פיקציה הסכמית שקבע חוק המקרקעין בדבר היחסים ההדדיים בין בעלי דירות בבית משותף, כדי לאפשר להם חיים בצוותא, תוך קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש (כאמור בסעיף 5(א) לתקנון המצוי)". התקנון המצוי חל איפוא, על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים על עוד לא נערך תקנון מוסכם... (אייזנשטיין, עמ' 290).

45. אופן שינוי הוראות המעוגנות בתקנון נקבע בסעיף 62 לחוק המורה כך :



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

" בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק משרכוש המשותף חדריה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". סעיף 62 (א) לעיל חל מכוח האמור בסעיף 77ב לחוק גם על בתים שטרם נרשמו כבתים משותפים.

46. דהיינו, עת מבוקש לבצע שינוי בתקנון בכל הנוגע להטלת תשלומים מסוג או בשיעור אחר מזה המפורט בחוק נדרשת הסכמתם של בעלי דירות ביחס אליהם מבוקש להחיל את השינוי.

מן הכלל אל הפרט

47. במקרה דנן מדובר, כאמור, בבית משותף שטרם נרשם ככזה. משלא נרשם, ברי כי לא קיים תקנון מוסכם רשום, המחייב את כל בעלי הדירות ואת מי שיבוא בנעליהם. דא עקא, כי בעניינינו קיים נספח תקנון עליו חתם בעל הזכויות החכירה הבלעדי במקרקעין – אמקור, וכן כל בעלי הזכויות אשר רכשו את דירותיהם במסגרת הפרויקט ושלטובת חלקם לפחות אף רשומות במרשם המקרקעין הערות אזהרה (להלן: "הרוכשים" או "חברי קבוצת הרכישה").

48. למעשה כל חברי קבוצת הרכישה חתמו על נספח התקנון כחלק מהסכמים שונים אותם נדרשו לאשר בחתימתם לצורך הצטרפותם לפרויקט ורכישת הזכויות בו. ב"כ התובעת, עו"ד נועה אלפיה-כהן, אישרה כי "ידוע לנו שכל רוכשי היחידות חתמו על הסכם השיתוף, כי יש את הרשימה בסוף, אולם איננו יודעים אם כולם חתמו על אותו נוסח של תקנון מוסכם..." (פרוט' 21.12.17, עמ' 11 שורות 27-29). בעוד שהתובעת לא ידעה להגיד מפורשות אם כל חברי קבוצת הרכישה חתמו על נוסח זה של נספח תקנון, העידה עו"ד לידיה גינו (להלן "עו"ד ג'ינו"), ממשרד עו"ד יהודה זהבי, אשר מלווה את קבוצת הרכישה ומנהל מרשם זכויות לצורך רישום הבית המשותף, כי כל חברי קבוצת הרכישה חתמו על נוסח זה של תקנון מוסכם (ראה פרוט' 21.12.17 עמ' 12 שורות 14-12). יתרה מכך, עו"ד ג'ינו העידה כי "אנחנו נפעל לפי הוראות הסכם השיתוף לפיו במועד רישום הבית המשותף יירשם תקנון מוסכם שצורף להסכם השיתוף כנספח". עדותה של עו"ד ג'ינו הייתה אמינה ובהיעדר כל ראייה של התובעת לסתור, יש לקבוע כי אכן חתמו כל חברי קבוצת הרכישה על נוסח נספח תקנון זה, הוא המצורף כנספח ז' להסכם השיתוף והוא זה המיועד להירשם במרשם המקרקעין עם רישום הבית המשותף (וכמובן בכפוף להערות המפקחת על רישום המקרקעין, הכל כמצוין בהסכם השיתוף).

49. התובעת טענה כי אף אם חתמו כל הרוכשים על נוסח זה של הסכמים, הרי שרוכשים מסדר שני ושלישי לא חתמו על הסכם השיתוף וכפועל יוצא על נספח התקנון ועל כן אין לראות בנספח התקנון כתקנון מוסכם מכוח חתימת כל חברי קבוצת הרכישה עליו. גם דין טענה זו להידחות. עו"ד ג'ינו הבהירה כי לשם רישום זכויות רוכשים מסדר שני ושלישי במרשם המקרקעין, הם מחויבים לפעול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפי "נוהל העברת זכויות" (ת/1). עו"ד ג'ינו הבהירה בעדותה בהקשר זה כך- "במסגרת נוהל העברת זכויות אנחנו מבקשים להמציא למשרדנו רשימת מסמכים לצורך מתן הסכמת חברת אמקור לרישום הערת אזהרה לטובת הקונה... בין היתר אנחנו מבקשים לראות שהנעבר חתם על הסכם השיתוף ועל התקנון כנספח להסכם השיתוף, ובמסגרת מסמך כתב העברת זכויות הוא חותם על כך שהוא לוקח על עצמו את כל ההתחייבויות לפי מערכת ההסכמים שנחתמה במקור..." (עמ' 11 שורות 46-41).

50. ראשית, לא הוצגה ראיה בדבר מקרה קונקרטי ופרטני בו קרה הדבר, אם קרה, כך שמדובר בטענה שנתרה בעלמה. שנית, אף אם נכונה הטענה מן הבחינה העובדתית (ולא הוכח כך), עולה ברורות מעדות עו"ד ג'ינו ומנוהל העברת הזכויות (ת/1) כי תנאי לרישום זכויות רוכשים אלו במרשם המקרקעין יהא חתימה על הסכם השיתוף ונספח התקנון. היינו אף אם טרם חתמו על הסכם השיתוף ונספח התקנון יהיו מחויבים לעשות כן בעתיד על מנת ליתן ביטוי לזכויותיהם במרשם המקרקעין. מכל מקום כל עוד לא עשו כן ואף לא נרשמה לזכותם כל הערה במרשם המקרקעין ספק אם יש לראותם כבעלי זכויות כלשהן בבית המשותף או בקבוצת הרכישה.

51. לפיכך, המסקנה היא כי מדובר בהסכם שיתוף זהה ובנספח תקנון זהה עליהם חתמו כל חברי קבוצת הרכישה, וכל מי שרוכש מהם את זכויותיהם עתיד לחתום על מסמכים אלו גם הוא לשם קבלת ביטוי לזכויותיו במרשם המקרקעין. למעשה כל מי שרכש זכויות במסגרת הפרויקט חתם על הסכמים אלו ומכאן שכל בעלי הזכויות בפרויקט חתמו על הסכם שיתוף ונספח תקנון זהים. מדובר בהסכמים המחייבים את כל החתומים עליהם, כל עוד לא בוטלו כדן. לא נטען לפניי כי דינם של ההסכמים בטלות או כי היה ניסיון כלשהו לבטלם כדן, גם לא באופן חלקי. ממילא הרוכשים נהנים מחזקה בדירות בפרויקט ואף מהערות אזהרה הרשומות לטובתם על סמך אותם ההסכמים ממש. אמנם, כפי שציננה התובעת, החתומים על נספח התקנון אינם מי שהיו (ועדיין) הבעלים הרשומים של הקרקע, אולם, אין בכך בכדי לפטור אותם מחובותיהם וזכויותיהם המעוגנות בהסכם השיתוף ובנספחיהם דוגמת נספח התקנון, כפי שכל חוזה אחר, אשר לא בוטל כדן, מחייב את החתומים עליו. משמדובר בהסכם מחייב, גם ההוראה הנוגעת לאופן החיוב בהוצאות ניהול והחזקת הרכוש המשותף הקבועות בהסכם השיתוף ונספחיו כפי שצוטטה לעיל, מחייבת את החתומים על ההסכם.

52. ניתן ללמוד לעניינינו גם מהפסיקה אשר הכירה בגוף מסוים כמתחזק כמשמעות המונח בסעיף 71(ב)(1) לחוק עת קיימת הוראה זהה בהקשר זה בכל חוזה המכר, גם כאשר טרם נרשם הבית בבית משותף וממילא טרם נרשם תקנון מוסכם (ראה למשל: עש"א 5336-06-09 ניהול שנקר 4 בע"מ נ' אבי זלצמן (פורסם ב"נבו"), תא"מ 6420/07, מירב מגדל מבוא ירושלים אחזקות בע"מ נ' סימה ציליק (פורסם ב"נבו"). בעניינינו אמנם לא חל חוק המכר (דירות) התשל"ג-1973, אולם הרציונל לצורך העניין זהה והוא כי גם כאשר לא נרשם הבית בבית משותף ניתן להכיר בהוראה הנוגעת לאופן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניהול והחזקת הרכוש המשותף ככזו המחייבת את כלל בעלי הדירות אם מהראיות עולה תמונה ברורה לפיה כל בעלי הדירות חתמו על הסכם המקבל ומעגן את דרך ניהול זו.

53. טענת התובעת כי לא ניתנה לחברי קבוצת הרכישה הזדמנות לתקן או לשנות את האמור בהסכמים, לרבות בהסכם השיתוף ונספח התקנון ולפיכך, כביכול, יש באמור בנספח התקנון בכל הנוגע לאופן חישוב דמי הניהול וההחזקה משום פגיעה בלתי מידתית בבעלי הדירות, ואין לקבלה, אין לה על מה שתעמוד. אמנם, לחברי קבוצת הרכישה לא ניתנה אפשרות לתקן או לשנות את האמור בהסכם השיתוף ונספח התקנון, אולם, לא מצאתי כי בכך יש כדי לפגוע בהם בכל הנוגע לשיטת חישוב דמי הניהול, וודאי שלא בצורה בלתי מידתית כנטען. מטעם התובעת העידו מספר עדים, מעדותם עלה כי הם היו מודעים לעובדה כי הם רוכשים זכויות במסגרת קבוצת רכישה אשר מטבען יש בהן סיכויים גבוהים ומנגד גם סיכונים לא מעטים. חברי קבוצת הרכישה החליטו להצטרף אליה בתנאים שנקבעו מראש שאותם לא ניתן היה לשנות, לאחר מחשבה ושקילת הסיכונים והסיכויים. עדי התובעת אף הבהירו כי ניתן להם פרק זמן על מנת לקרוא את ההסכמים ולהחליט אם להצטרף והם נעזרו ביעוץ משפטי טרם החתימה על ההסכמים. ראה למשל עדות עו"ד ורדה חקלאי אשר הייתה שותפה לקבוצת הרכישה - **"בדיעבד זו הייתה עסקה אטרקטיבית, וזה היה הימור"** (עמ' 4 שורה 14) בהמשך - **"אנחנו כעורכי דין כמו כל האנשים עושים בחירות וחותרים על מסמכים כמו חוזים אחידים - אתה חותם. קראתי אבל זה היה ספר של עשרות עמודים אם לא למעלה ממאה שמראש היה ברור שאי אפשר לעשות שום דבר"**. עו"ד חקלאי העידה כי קיבלה את ההסכמים **"ימים ספורים לפני החתימה"** (עמ' 5 שורות 1-5). הנתבע העיד כי מדובר בהסכמים **"שקיבלנו אותם כחודש לפני שנדרשנו לחתום עליהם"** (עמ' 13 שורות 40-41). בין אם ימים ספורים או חודש, אין ספק כי היה לחברי קבוצת הרכישה זמן טרם החתימה על מנת לבחון את ההסכמים והאמור בהם ולקבל החלטה מושכלת בדבר הצטרפותם לקבוצת הרכישה על כל הכרוך בכך.

54. כך, גם מר ירון זקהיים אשר העיד מטעם התובעת, והיה חבר בקבוצת הרכישה אישר כי נעזר ביעוץ משפטי טרם החתימה על ההסכמים (עמ' 5 שורות 44-47). מר עופר גור, חבר נציגות ושותף נוסף לקבוצת הרכישה העיד על נסיבות החתימה על ההסכמים כך: **"פניתי באופן כללי לאנשים שאני מכיר, כל סוגי האנשים לא רק עורכי דין. אמרו לי לקבל החלטה מהירה ושיש לקבוצת רכישה גם סיכונים משמעותיים וברורים..."** (עמ' 6 שורות 39-40).

55. הנה כי כן, מראיות התביעה עלה כי לחברי קבוצת הרכישה לא הותר אמנם לשנות או להוסיף על נוסחם האחיד של ההסכמים, אולם דבר זה היה ידוע להם טרם רכישת הזכויות במסגרת קבוצת הרכישה, ולאחר שניתן להם פרק זמן להתייעץ ולקרוא את המסמכים, ולאחר שבחנו את הסיכונים והסיכויים הכרוכים בעסקה החליטו להצטרף אליה ולחתום על ההסכמים, על כך הכרוך בכך. לפיכך, הוראות ההסכמים מחייבות אותם. בפסיקה חזר ונשנה הכלל לפיו חתימת אדם על מסמך מחייבת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

אותו ומעידה כי קרא את המסמך, הבין את הכתוב בה והיה מודע למשמעות ותוצאות חתימתו (ראה: ע"א 467/64, אולגה אסתר שוויץ נ' סנדור ואח', פד"י (יט) 2 (113). הדברים נכונים ביתר שאת כאשר מדובר במסמכים הנוגעים לנכסיו של אדם. במקרה כזה נקבע כי אף לא תשמע הטענה שלא היה מסוגל, מטעמים כאלו או אחרים, לקרוא את מכלול המסמכים עליהם חתם. כך למשל נקבע בע"א 6055/04 אורית לנדאו נ' בנק לאומי לישראל בעמ' (פורסם ב"נבו", 12.07.2006) -

"כידוע, כלל הוא, כי מי שחותם על מסמך משפטי... מוחזק כמי שקרא, הבין והסכים לתוכנו, ובמיוחד כך הדבר כאשר המסמך נוגע לנכסיו... (ראו ע"א 6799/02 משולם נ' בנק המזרחי המאוחד, פ"ד נח (2) 145; ע"א 8800/04 אוה שטיינר נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ (לא פורסם)). משמע, אדם מוחזק כידוע את תוכנו של מסמך שעליו הוא חותם ולא תישמע מפיו הטענה, שלא כך הם פני הדברים מן הטעם שאין הוא מסוגל לקרוא את המסמך מסיבה כלשהי (ראו ע"א 2119/94 צפורה לנדאו נ' ברוך ויון, פ"ד מט (2) 77; ע"א 6645/00 ערד נ' ז'אק אבן (לא פורסם))."

56. ככל שהתובעת או מי מחברי קבוצת הרכישה סבורים כי התנאים הכלולים בהסכמים, או חלקם, אינם "מידתיים" או מהווים משום "תנאים מקפחים", עליהם להפנות טענות אלו במסגרת הנכונה ולערכאה המוסמכת. לא נטען לפני וממילא לא הוכח כי הליך כאמור אכן נפתח. משלא בוטלו ההסכמים כדין ואף לא חלק מסעיפיהם, ומשחתמו כל חברי קבוצת הרכישה על הסכמים זהים יש לקבוע כי הוראותיהם מחייבות את הצדדים להם, ובכלל זה ההוראה הקבועה ביחס למנגנון חישוב דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף. אסייג ואעיר כי משלא נדרשתי לדון בתוקפו של הסכם הניהול ומשנטענה לפני הטענה כי פג תוקפו של הסכם הניהול לאחר שחברת נתון אשר פעלה לפיו חדלה מלשמש בתפקידה, אינני קובעת דבר בנוגע להסכם הניהול או תוקפו. עם זאת, מהטעמים המפורטים לעיל, הסכם השיתוף ונספח התקנון לבטח עודם מחייבים את חברי קבוצת הרכישה, לפחות בכל הנוגע לסעיף הקובע את שיטת חישוב דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף בה עסקין.

57. באשר לטענת היעדר המידתיות אוסיף, בגדר למעלה מן הצורך, כי בסעיף 58 לחוק ניתנה האפשרות להתנות על התקנון המצוי לקבוע הוראות בתקנון מוסכם. היינו, קביעת המחוקק באשר לאופן חישוב דמי ניהול והחזקה היא דיספוזיטיבית. עולה ברורות כי במסגרת נספח התקנון נעשתה התנאה על הוראות סעיף 58. כפי שעלה מהעדויות שנשמעו לפניי גם לא ניתן לקבוע, על פני הדברים, כי מדובר בקביעה מופרכת שכן היה קיים הגיון בצדה והוא לתת ביטוי לעלות הדירות השונות גם במסגרת חלוקת העלויות בין הרוכשים ביחס לניהול והחזקת הרכוש המשותף. בהקשר זה העיד הנתבע כי: **"הובהר לנו מלכתחילה, לכל אחד מהרוכשים היה ברור גם- לכל אחד מה חלקו בעסקה... שאתה בוחר דירה עם חלקך בעסקה, עם אחוזים, מסומן, כאשר יכולת לבחור דירה יקרה וחלקך בעסקה גבוה יותר או דירה זולה שהחלק שלך בעסקה נמוך יותר. חשוב להבין שבחירתי מתוך עניינים פקוחות לבחור דירה גדולה, זולה ונחותה בפרויקט, בלי נוף, קומה 5 במגדל הדרומי שקרובה למפעלים"** (עמ' 14 שורות 11-15).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

58. יש להוסיף ולהבהיר, כי על אף שמסקנתי היא כי הסכם השיתוף ונספח התקנון מחייבים את כלל חברי קבוצת הרכישה, אין בכך כדי לקבוע כי עם הגשת בקשה לרישום בית משותף יתקבל נספח התקנון כלשונו. לא מן הנמנע כי בבחינת התיק תמצא המפקחת כי יש מקום להורות על תיקונים ושינויים כאלו ואחרים. גם ההסכמים נותנים מענה לאפשרות זו (ראה בסעיף 7(ז) להסכם השיתוף). עם זאת, נכון לעת עתה ומשטרם נרשם התקנון המוסכם, הרי שנספח התקנון על האמור בו מחייב את כלל חברי קבוצת הרכישה.

59. נוכח מסקנה זו, הרי שיש לראות את נספח התקנון כתחליף לתקנון המוסכם וכתקנון החל על הבית המשותף. אי לכך, לשם שינוי האמור בו יש לקבל את הסכמת בעל הדירה שזכויותיו נפגעות. סעיף 62 קובע כזכור כי **"אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם"**. היות ששינוי שיטת חישוב דמי הניהול מהקבוע בנספח התקנון לשיטה אחרת עלול לפגוע בחלק מחברי קבוצת הרכישה אשר יאלצו לשלם סכום גבוה יותר, נדרשת לשם ביצוע השינוי הסכמתם של האחרונים.

60. בכל הנוגע לנתבעים, הרי שהם אכן נפגעו משינוי שיטת החישוב כך שחלף הקבוע בתקנון, היינו חישוב לפי "חלק בעסקה", יישאו בעלויות בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק כמבוקש על ידי התובעת. בהקשר זה עת נשאל הנתבע בחקירתו ביחס להפרש בין חיוב לפי "החלק בעסקה" לבין זה המבוקש, היינו לפי סעיף 58 לחוק, השיב כי: **"מה שאני זוכר כ-730 ₪ לפי חלקי בעסקה, היום מבקשים ממני 980" (עמ' 14 שורה 29)**. הנתבעים לא נתן הסכמתם לשינוי זה ולפיכך לא ניתן לחייבם בכך בהיעדר ההסכמה.

61. בנסיבות אלו, ממילא אין האסיפה הכללית מוסמכת לשנות הוראה תקנונית המתייחסת לאופן חישוב דמי הניהול ביחס לנתבעים ללא הסכמתם. בנסיבות אלו, אין צורך להידרש לשאלת חוקיות החלטת האסיפה הכללית בהקשר זה או רף ההסכמות שניתן לשינוי התקנון באותה אסיפה. כל עוד לא נתקבלה הסכמתם של הנתבעים באופן אישי, ואין חולק כי לא ניתנה, לא ניתן לחייבם בשינוי התחשיב.

62. זאת ועוד. לא היה בין הצדדים חולק כי עד למועד החלטת האסיפה הכללית חויבו בעלי הדירות בדמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף על פי שיטת ה"חלק היחסי". נוהג זה מלמד גם הוא כי אף הרוכשים ראו עצמם כמי שכפופים להוראות הסכם השיתוף ונספח התקנון בהקשר זה. כאמור, אין האסיפה הכללית מוסמכת לשנות הוראה תקנונית הקובעת שיטת חישוב של דמי הניהול וההחזקה אלא בהסכמת בעל הדירה שעלול להיפגע מכך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

63. ודוק. טענת התובעת לפיה קבלת טענת הנתבעים תיצור "פגיעה מהותית" בניהול הבניין ותייצר "בעיות חמורות" בשים לב לעובדה כי כל יתר בעלי הדירות משלמים כנדרש על ידי הנציגות, אין בה ממש. ככל שאכן נכונה טענת התובעת כי כל יתר בעלי הדירות מסכימים לשינוי שיטת החישוב, אין כל מניעה כי בהתאם להסכמתם זו ימשיכו לשאת בהוצאות על בסיס זה. הפסיקה הכירה, במקרים מסוימים, בתוקפה של הסכמה נוהגת בין בעלי דירות, אף אם לא ניתן לה תוקף בתקנון הבית המשותף (ראה: ע"א 815/81, **יעקב כליפא ו-2 אח' נ' אלי שאול ואח'**, פ"ד לו(3), 78, עמ' 84-85, ע"א (חיפה) 1020/03, **בובליל ישראל ואח' נ' שטיינר יוסף**, תק-מח 2004(1), 5244, ע"א 19/81 **בנימין ביבי נ' ד"ר קרל הורברט ו-5 אח'**, פ"ד לו(2), 497, ע"א 188/76 **רוזנוקס נ' הוטרר**, פד"י לא (382(1)). דא עקא, כי את הנתבעים, אשר לא נתנו הסכמתם לשינוי שיטת החיוב ואף הביעו התנגדותם הברורה לכך, לא ניתן לחייב בשיטת חישוב הסוטה מהקבוע בנספח התקנון אלא בהסכמתם. מכל מקום אף אם יהיה צורך בשינוי ביחס לכלל בעלי הזכויות בבית המשותף יעשה זה מעתה ואילך ולא באופן רטרואקטיבי.

האם קיים חוב לנתבעים לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה?

64. נוכח המסקנות המפורטות לעיל, והעובדה כי יש לחייב את הנתבעים לפי "חלק בעסקה" נותר לבחון האם קיים חוב לנתבעים בגין תשלום דמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה (נובמבר 2015 עד מרץ 2016).

65. לשיטת הנתבעים, חישוב לפי "חלק בעסקה" מוביל לכך שעל הנתבעים לשלם סך של 730 ₪ לחודש (ראה תצהיר הנתבע בסעיף 25 וכן קבלות על סך 730 לחודש לשנים 2014-2015 - נספח ז' לתצהיר עדותו הראשית). התובעת, בתצהירה, לא טענה לסכום אחר לפיו יש לחייב את דירת הנתבעים בהתאם לחישוב לפי שיטת "חלק בעסקה". בנוסף, הנתבע לא נחקר על גרסתו זו ביחס לגובה החיוב לפי "חלק בעסקה" וממילא טענתו זו לא הופרכה. יוער כי בסיכומיה טענה לראשונה התובעת כי הנתבעים שילמו החל ממועד קבלת החזקה בדירה ועד ליוני 2014 סך של 796 ₪ ולא 730 ₪ - אולם משהטענה לא עלתה קודם לכן הרי שמדובר בהרחבת חזית האסורה במסגרת הסיכומים, שאין לאפשר. ברי כי לנתבעים לא ניתנה כל אפשרות להתייחס לטענה זו שעלתה לראשונה בסיכומים ודי בכך כדי לא לאפשר העלתה במועד מאוחר זה של הגשת הסיכומים, קל וחומר - קבלתה. אי לכך יש לקבוע, בהיעדר ראייה סותרת, כי גובה התשלום החודשי החל על הנתבעים ביחס לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה הוא 730 ₪ לחודש.

66. משהוכיחו הנתבעים באמצעות קבלות (נספח ז' לתצהיר הנתבע) כי נשאו בסכום של 730 ₪ מדי חודש ביחס לתקופה הרלוונטית לכתב התביעה וטענתם זו לא הופרכה בחקירתם הנגדית - לא מצאתי בסיס לטענת החוב המופנית כנגדם ובהתאם לחייבם בסכום נוסף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/188/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ה. סוף דבר

67. התביעה נדחית.

68. התובעת תישא בהוצאות הנתבעים ושכ"ט עורך דינם בסך כולל של 8,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום ולאחריו יישא הפרשי ריבית והצמדה כדיון.

ניתן היום, ו' אב תשע"ח, 18 יולי 2018, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב